

1500822-27.2022.8.26.0653

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Furto Qualificado

Magistrado: MARINA SILOS DE ARAUJO

Comarca: Vargem Grande do Sul

Foro: Foro de Vargem Grande do Sul

Vara: 1ª Vara

Data de Disponibilização: 29/11/2022

... Penal - Procedimento Ordinário - Furto Qualificado

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Inquérito Policial (Flagrante) - 2208182/2022 -

DEL.SEC.S.JOÃO DA BOA VISTA, 26483667 - DEL.SEC.S.JOÃO DA BOA VISTA, 2208182 -

DEL.POL.VARGEM GRANDE DO SUL, 2208182/2022 - DEL.POL.VARGEM GRANDE ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Vargem Grande do Sul

Foro de Vargem Grande do Sul

1ª Vara

Av. Walter Tatoni nº 343, Vargem Grande do Sul-SP - cep 13880-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500822-27.2022.8.26.0653 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500822-27.2022.8.26.0653

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto Qualificado

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Inquérito Policial (Flagrante) - 2208182/2022 -

DEL.SEC.S.JOÃO DA BOA VISTA, 26483667 - DEL.SEC.S.JOÃO DA BOA VISTA, 2208182 -

DEL.POL.VARGEM GRANDE DO SUL, 2208182/2022 - DEL.POL.VARGEM GRANDE DO SUL

Autor:

Justiça Pública

Réu:

ALEX LEANDRO e outro

Réu Preso

Prioridade Idoso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). MARINA SILOS DE ARAUJO

Vistos.

ALEX LEANDRO e EDSON ROBERTO LEANDRO, qualificados nos autos, foram denunciados como incurso no artigo 155, § 4º, inc. IV (concurso de agentes) do Código Penal porque, no dia 02 de agosto de 2022, por volta das 01h30, na cerâmica Village, localizada na Rua Geraldina Ribeiro Cavalheiro, nesta cidade e comarca de Vargem Grande do Sul, agindo com unidade de desígnios e comunhão de esforços, subtraíram, em proveito próprio, 15,3 Kg de fios de cobre, devidamente apreendidos e avaliados em R\$ 1.101,60, pertencentes à vítima José Roberto Romano Felipe.

Narra a denúncia que, segundo apurado, Alex e Edson passavam pelo local dos fatos quando decidiram ingressar na cerâmica Village para cometerem o crime de furto, de

modo que subtraíram dos equipamentos 15,3 Kg de fios de cobre. Após a subtração, os furtadores deixaram o local. Ocorre que guardas civis municipais estavam em patrulhamento de rotina e, ao adentrarem na Rua Geraldino Ribeiro Cavaleiro, avistaram os denunciados – pessoas já conhecidas no meio policial – carregando um saco grande de naylon, na cor branca. Ao visualizarem a viatura, Edson soltou aquele saco e ambos continuaram caminhando pela via pública. Diante dos fatos, Alex e Edson foram abordados e, ao serem indagados, confessaram que traziam fios de cobre que foram subtraídos da cerâmica Village. Em diligências, os guardas civis municipais constataram que os fios foram subtraídos daquela cerâmica, inclusive parte do estabelecimento estava sem energia elétrica.

Recebida a denúncia (fls. 159/160), os acusados foram regularmente citados (fls. 190/193) e apresentaram resposta à acusação (fls. 197/204).

Ausentes as hipóteses de absolvição sumária, foi ratificado o recebimento de denúncia (fls. 210/211).

Durante a instrução foram ouvidas duas testemunhas e interrogado o corréu Edson. Embora regularmente intimado, o corréu Alex não compareceu em juízo, razão pela qual foi decretada sua revelia. Em alegações finais, o Ministério Público requereu a parcial procedência da ação, com condenação de Edson nos termos do artigo 155, caput do Código Penal e absolvição de Alex com fundamento no artigo 386, VII do Código de Processo Penal. A defesa manifestou-se nos mesmos termos da acusação e pleiteou o reconhecimento da atenuante consistente em confissão (fls. 234).

É o relatório.

DECIDO.

A pretensão punitiva exposta na denúncia procede em parte, eis que, em relação ao corréu Edson Roberto Leandro, restaram devidamente provadas autoria e materialidade do delito, conforme se extrai do auto de prisão em flagrante (fls. 01/20), boletins de ocorrência de autoria conhecida (fls. 21/23), dos autos de exibição e apreensão (fls. 26 e 27), auto de avaliação (fls. 147) e da prova oral. Ouvido na Delegacia de Polícia, o corréu Alex Leandro afirmou que estava na rua pegando reciclagem e encontrou seu irmão Edson no Bairro Santa Marta, sendo que logo foram abordados pela Guarda Municipal. Informou que não estava na companhia de seu irmão Edson no momento em que ele subtraiu os fios, pois nem sabia da subtração no momento em que foram abordados (fls. 07).

Por sua vez, o corréu Edson Roberto Leandro confessou a subtração dos fios. Disse que estava sozinho no momento em que subtraiu os fios da cerâmica e, quando estava indo embora, encontrou seu irmão Alex, que é catador de reciclagem (fls. 08).

O corréu Alex não foi ouvido em juízo, porquanto, não obstante intimado, optou pela revelia.

Em juízo, ouvido sob o crivo do contraditório e assegura a ampla defesa, Edson ratificou a versão apresentada na Delegacia de Polícia. Confirmou a subtração dos fios de cobre e reiterou ter praticado o crime sozinho.

O Guarda Civil Municipal Charles Rodrigo Cruz relatou que estavam em patrulhamento entre os bairros Jardim Dolores e Santa Marta quando avistaram dois indivíduos, os quais, ao perceberem a presença da viatura, dispensaram um saco de nylon branco no chão. Diante da situação, foi realizada a abordagem. Ao serem indagados, de pronto, um dos indivíduos afirmou que no saco havia fios que foram subtraídos de uma cerâmica. Foram até a cerâmica e solicitaram a presença do proprietário. Confirmada a subtração, os indivíduos foram encaminhados à Delegacia de Polícia. Apenas um deles admitiu a subtração. O outro afirmou ser catador de reciclagem e que ajudou o irmão a carregar o material. Quando abordados, os réus estavam cerca de 01 Km distantes da cerâmica.

No mesmo sentido foi o depoimento de Vanessa Braz, também Guarda Civil Municipal. Depreende-se, pois, que a versão apresentada pelo corréu Edson Roberto Leandro restou devidamente confirmada pela prova testemunhal.

Portanto, tal como muito bem exposto pelo Ministério Público e pela defesa, a hipótese dos autos é de absolvição do corréu Alex Leandro com lastro no artigo 386, VII do Código de Processo Penal e condenação do corréu Edson Roberto Leandro como incurso no artigo 155, caput do Código Penal, eis que a absolvição do corréu implica na exclusão da qualificadora consubstanciada no concurso de agentes.

Resta aplicar a pena a Edson Roberto Leandro.

Na aplicação da pena, observo que o réu possui péssimos antecedentes (cf. autos n. 0005446-82.2011.8.26.0653, n. 1500271-18.2020 e n. 0004352-94.2014.8.26.0653), razão pela qual, observada a proporcionalidade, fixo a pena-base em 1/4 (um quarto) acima do mínimo legal, ou seja, 01 (um) ano e 03 (três) meses de reclusão e pagamento de 12 (doze) dias-multa.

Na segunda fase, incidem a atenuante da confissão espontânea (art. 65, II, d, CP) e a agravante da reincidência (art. 61, I). Ocorre que o acusado é multirreincidente (cf. autos n. 0000021-69.2014.8.26.0653, n. 0000255-41.2020.8.26.0653, n. 0000726-28.2018.8.26.0653 e n. 1500700-19.2019.8.26.0653).

Ao julgar o Recurso Especial n.1931145 - SP, o Superior Tribunal de Justiça readequou a Tese n. 585 nos seguintes termos: "É possível, na segunda fase da dosimetria da pena, a compensação integral da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência, seja ela específica ou não. Todavia, nos casos de multirreincidência, deve ser reconhecida a preponderância da agravante prevista no art. 61, I, do Código Penal, sendo admissível a sua compensação proporcional com a atenuante da confissão espontânea, em estrito atendimento aos princípios da individualização da pena e da proporcionalidade". Bem por isso, à luz da proporcionalidade e individualização da pena, e já compensada a atenuante, aumento a pena em 1/4 (um quarto), totalizando 01 (um) ano, 06 (seis) meses e 22 (vinte e dois) dias de reclusão e pagamento de 15 (quinze) dias-multa.

Ausentes causas de aumento ou de diminuição de pena, torno a sanção definitiva em 01 (um) ano, 06 (seis) meses e 22 (vinte e dois) dias de reclusão e pagamento de 15 (quinze) dias-multa.

Malgrado a pena aplicada e o tempo de prisão provisória, é certo que o acusado possui péssimos antecedentes e é multirreincidente (inclusive específico), o que denota passado desabonador e a propensão à delinquência. Assim, considerando que as sanções anteriormente impostas não foram suficientes para conter a insistência do réu em praticar crimes, há necessidade de maior atuação estatal, razão pela qual o regime inicial para cumprimento da pena não pode ser outro senão o fechado.

De acordo com a situação econômica do acusado, o valor de cada dia-multa fica fixado no mínimo legal.

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão punitiva exposta na denúncia, e assim o faço para (a) com fulcro no artigo 386, VII do Código de Processo Penal, ABSOLVER ALEX LEANDRO, qualificado nos autos, da imputação que lhe foi feita nestes autos; (b) CONDENAR EDSON ROBERTO LEANDRO, qualificado nos autos, como incurso no artigo 155, caput do Código Penal, à pena de 01 (um) ano, 06 (seis) meses e 22 (vinte e dois) dias de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, e ao pagamento de 15 (quinze) dias-multa, com valor unitário fixado no mínimo legal.

Diante dos maus antecedentes e da multirreincidência, ainda persistem os motivos ensejadores da prisão preventiva (garantia da ordem pública), de sorte que o acusado não poderá recorrer desta sentença em liberdade.

Recomende-se o réu na prisão onde estiver.

Oportunamente, lance-se o nome dos réus no rol dos culpados e façam-se as devidas comunicações.

P.R.I.C.

Vargem Grande do Sul, 25 de novembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA